

1525307-42.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: FABRIZIO SENA FUSARI

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/08/2022

... o haviam acusado de participar do roubo junto com os demais criminosos que ali se encontravam. Após ser conduzido à DP, teria perguntado aos demais réus porque eles não disseram aos policiais de que era inocente, ao que responderam que um dos participantes do roubo era um nigeriano muito parecido com ele, e, por isso, teria que tomar o seu lugar, mesmo sendo inocente. Alegou ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

1ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1525307-42.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1525307-42.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2282955/2021 - 02º D.P. BOM

RETIRO, 20867104 - 02º D.P. BOM RETIRO, 3696/21/102 - 02º D.P. BOM RETIRO, 2282955 - 02º D.P. BOM RETIRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCIANO SILVA BURI e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABRIZIO SENA FUSARI

Vistos.

Luciano Silva Buri, Marcelo Augusto da Silva e Obiora John Anikamadu, qualificados nos autos, foram denunciados como incursos no artigo 157, §2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, acusados de, no dia 17 de outubro de 2021, por volta das 02h00min, no Centro Comercial Galeria Presidente, localizado na Rua 24 de Maio, nº 116, nesta cidade e comarca, agindo em concurso e com identidade de propósitos, juntamente com outros indivíduos ainda não identificados, cerca de 07 pessoas, armados, terem subtraído o relógio, aparelho celular MI9T Xiaomi, avaliado em R\$ 2.500,00, aliança, carteira, a pistola calibre 40, de uso restrito, BKTM031, Glock, da PMSP, pertencente à vítima policial militar, Rafael Occhiuzzi, Kuramoto; o aparelho celular LG, avaliado em R\$1.000,00, pertencente a Pedro Carvalho de Lima Filho e o aparelho celular Motorola, avaliado em R\$1.400,00, pertencente a Antônio

Elias De Souza, além de rádios transmissores (HT) do sistema de monitoramento da galeria referida, tudo com a restrição da liberdade das três vítimas referidas. Outrossim, Obiora John Anikamadu foi denunciado como incurso no artigo 307, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal, acusado de, no mesmo contexto, ter atribuído a si falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio, afirmando chamar-se "Johnson Nwora".

Os réus foram presos em flagrante delito, tendo sido, em audiência de custódia, suas prisões convertidas em preventiva (fls. 115/119).

A denúncia foi recebida em 25 de outubro de 2021 (fls. 159/160).

Os réus foram citados e ofertaram respostas à acusação.

O recebimento da denúncia foi ratificado (fls. 216/221).

Durante a instrução do feito, foram ouvidas a vítima e as testemunhas arroladas pelas partes, sendo, ao final, os réus interrogados.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação dos réus nos termos da denúncia (fls. 308/320).

A defesa do réu Obiora, em alegações finais, requereu a absolvição do réu em razão de insuficiência probatória (fls. 327/330).

A defesa dos réus Luciano e Marcelo, por sua vez, requereu a absolvição dos réus por insuficiência probatória e, subsidiariamente, fixação da pena-base no mínimo legal, reconhecimento da confissão espontânea do acusado Marcelo, afastamento da causa de aumento pelo simulacro de arma de fogo, aplicação do artigo 68 do Código Penal em relação ao concurso de agentes, fixação de regime diverso do fechado e direito dos réus de recorrerem em liberdade (fls. 336/344).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão penal é procedente.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência, pelo relatório final, assim como pelas provas orais produzidas em Juízo.

A autoria também está demonstrada e recai sobre os três acusados, consignando-se que em Delegacia de Polícia uma das vítimas reconheceu os três acusados como autores do crime e em Juízo todos foram reconhecidos após os procedimentos de reconhecimento realizados com as vítimas (cada uma das vítimas reconheceu dois dos acusados em Juízo).

Interrogado em Delegacia de Polícia, o réu Obiora "negou que tenha participado do roubo e que foi abordado pela PM quando passava pela rua próximo ao terminal Princesa Isabel, sendo que, ao avistar a viatura, parou e se entregou voluntariamente, porém acabou detido com os demais suspeitos. Alega que tinha 515 euros e 300 dólares em espécie que foram pegos pelos policiais." (fl. 19).

Em Juízo, negou os fatos a ele imputados. Alegou que trabalha na galeria local dos fatos e, no dia, trabalhou até cerca de 22h30min. Depois se dirigiu a um bar no Largo do Paissandu. Ao sair do bar, estava andando pela Avenida Rio Branco em direção a sua casa, próximo ao Terminal Princesa Isabel, quando foi abordado pelos policiais na rua. Reside na Rua Aurora, 139. No momento da abordagem, havia a viatura policial e o Citroën com os indivíduos que eram perseguidos pela polícia. Os policiais o haviam acusado de participar do roubo junto com os demais criminosos que ali se encontravam. Após ser conduzido à DP, teria perguntado aos demais réus porque eles não disseram aos policiais de que era inocente, ao que responderam que um dos participantes do roubo era um nigeriano muito parecido com ele, e, por isso, teria que tomar o seu lugar, mesmo sendo inocente. Alegou que, quando abordado, falou aos policiais seu verdadeiro nome. Esses policiais pediram que soletrasse o seu nome, tendo ficado em silêncio. Na Delegacia de Polícia, deu seu nome verdadeiro aos policiais. Não conhece os outros réus. Negou ter desembarcado do veículo Citroën junto aos demais acusados. Indagado o motivo pelo qual foi abordado em uma rua posterior a sua residência, isto é, indagado o motivo pelo qual passou de sua residência, alegou que desejava andar um pouco mais antes de retornar à sua residência e, quando foi abordado, estava fazendo o caminho de volta para o local em que reside.

Interrogado em Delegacia de Polícia, o réu Luciano exerceu seu direito

constitucional de permanecer em silêncio (fl. 20).

Em Juízo, negou a prática delitiva. Alegou que estava na rua da casa da sua namorada, quando foi abordado. Não arrolou sua namorada como sua testemunha, porque ela é adolescente. Não se recorda o nome da rua em que reside sua namorada, apenas o número do apartamento. Para ir até a casa de sua namorada, esta pedia um Uber, que sempre buscava o interrogando na casa de sua genitora. Quando foi abordado pelos policiais, esperava um Uber na porta da casa de sua namorada. Sua genitora reside no Jardim João XXIII. Sua namorada reside na região da Favela do Moinho. Retornaria para a residência de sua genitora para cuidar de sua filha.

Interrogado em Delegacia de Polícia, o réu Marcelo exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio (fl. 21).

Em Juízo, o réu confessou os fatos a ele imputados. Alegou que um "Nigeriano", que vivia na mesma comunidade que o interrogando, convidou-o para fazer um "furto" na casa de câmbio de cerca de 350 mil reais, sob o pretexto de que precisava de alguém que falasse português bem para conversar com os faxineiros e com o segurança. O "Nigeriano" era proprietário de um estabelecimento dentro da galeria, local em que se encontraram antes da prática delitiva. Esperaram até meia-noite para começarem a agir. No estabelecimento, o "nigeriano" deu dois simulacros, mas não ficou em posse de nenhum dos dois. Chegando ao local, amarraram os faxineiros e os prenderam em uma sala e logo após renderam o segurança. Os faxineiros foram presos com abraçadeiras ("enforca-gato"). Não agrediu os faxineiros. Assume a sua culpa do delito, mas não sabe indicar se o "Nigeriano" é o réu Obiora. Inicialmente foi até o local para realizar um furto. Foi responsável por render as vítimas e levá-las a um quartinho. Uma das vítimas, o policial militar, tentou apontar a arma de fogo em direção aos roubadores, mas os outros "rapazes" que estavam em sua companhia, apontaram simulacro contra a vítima e o desarmaram. Estava com outros 07 indivíduos. Finalizado o roubo, entraram em um Citroën Xsara Picasso, inclusive o "Nigeriano", de cor prata e começaram a ser perseguidos pela polícia. Em dado momento, pararam o veículo e tentaram se evadir a pé, quando foram rendidos e presos, ainda próximos ao carro. Indagado, respondeu que ficou em poder das vítimas por cerca de 01 hora. Alegou que em nenhum momento as vítimas foram agredidas. Inclusive teria oferecido água às vítimas. Não ficou na posse de simulacro de arma de fogo. Os simulacros estavam na posse dos outros agentes, os quais foram utilizados para render todas as vítimas.

Em Juízo, a vítima R.O.K., reconheceu os réus Obiora e Luciano como autores do crime. Narrou que prestava serviço de monitoramento e manutenção de computadores e câmeras para a galeria. Os indivíduos estavam escondidos dentro de uma loja com o apoio do locatário, que era o réu Obiora. Esses indivíduos primeiro restringiram a liberdade de alguns faxineiros e depois do depoente. Foi ameaçado constantemente enquanto saqueavam a galeria. Foi amarrado junto aos faxineiros no interior de uma sala. A sua arma da polícia militar foi subtraída. Conseguiu se desamarrar e acompanhá-los a distância. Visualizou os indivíduos entrando em um veículo. Entrou em contato com uma viatura que passava pelo local. Informou aos policiais que também era policial, além de relatar o ocorrido. Realizaram acompanhamento ao veículo, que, salvo melhor juízo, era um Citroën Xsara preto. Os ocupantes foram abordados, tendo sido presos em flagrante. Tem certeza de que os indivíduos que reconheceu em Juízo estavam no interior do veículo. Foi informado por um dos seguranças de que o réu Obiora era locatário de uma loja. Nunca havia o visto antes. O roubo durou aproximadamente 02 horas. Não conseguiu anotar a placa do veículo, mas viu os indivíduos ingressando no carro. A viatura passou no local de imediato, conseguindo acompanhar o carro sem perdê-lo de vista. No interior do veículo foi localizada a arma de fogo que foi subtraída, além de um simulacro. Cerca de 06 indivíduos participaram da subtração. Em razão de sua condição de policial militar, foi constantemente ameaçado. Foram desferidas coronhadas contra sua pessoa. Cerca de 03 indivíduos possuíam arma de fogo, além do simulacro apreendido. Não conseguiu identificar se eram pistolas ou revólveres. A sua própria arma foi utilizada para realizar as ameaças, tendo sido, inclusive, colocada em sua cabeça. Permaneceram em cárcere privado por aproximadamente 02 horas. Não sabe precisar se os roubadores objetivavam algum estabelecimento específico. Os demais

indivíduos saíram “cada um para um lado”. Indagado, respondeu que a abordagem do veículo ocorreu cerca de 01km da galeria. Presenciou a distância a abordagem do veículo e visualizou que alguns conseguiram fugir. Recorda-se que em Delegacia de Polícia reconheceu os dois réus que reconheceu em Juízo. Não se lembra das vestimentas dos indivíduos. Além de sua arma de fogo, foram subtraídos seu relógio, aliança e carteira.

A vítima A.E.d.S., em Juízo, reconheceu, em procedimento próprio, os réus Obiora e Marcelo como autores do crime. Narrou que na data dos fatos trabalhava na galeria, limpando um ralo, quando por volta das 02h00min de sábado para domingo foi abordado por cerca de seis indivíduos que portavam arma de fogo. A arma foi colocada em sua cabeça. O seu colega de trabalho também foi abordado. Foram amarrados, tendo os indivíduos questionado ao depoente onde seria a loja de câmbio. Foi conduzido à cozinha, por volta das 02h20min e amarrado. Os indivíduos passaram a arrombar as lojas em busca da casa de câmbio. Cerca das 04h00 da manhã os indivíduos saíram e deixaram o depoente e seu colega amarrados. Acredita que o réu Obiora, por ter um comércio no local, informou aos demais indivíduos sobre a existência de uma casa de câmbio. Seu colega foi agredido com uma coronhada, mas o depoente não chegou a ser agredido. Foi constantemente ameaçado. Quando os indivíduos foram embora, fechou a galeria e ligou para polícia. Visualizou um policial na porta da galeria, motivo pelo qual gritou para ele gritando por socorro. Ainda estava amarrado quando chamou o referido policial. Em Delegacia de Polícia, reconheceu três indivíduos sem qualquer dúvida. Uma loja foi arrombada, mas pelo que sabe tal estabelecimento não era uma casa de câmbio. Ficou amarrado das 02h20 até 04h10min. Havia visto o réu Obiora anteriormente, pois ele era proprietário de um dos estabelecimentos da galeria, no terceiro andar, loja 02 ou 03. O referido estabelecimento era uma espécie de bar. Parte dos indivíduos fugiu em um veículo Citroën. Viu esse veículo várias vezes antes na porta da galeria durante seu período de trabalho. Pelas filmagens da galeria é possível ver os indivíduos portando arma de fogo. Não se recorda das vestimentas utilizadas pelos indivíduos. Não se recorda do indivíduo exibido na fotografia de fl. 80. Também não se recorda do indivíduo exibido na fotografia de fl. 82.

A vítima P.C.d.L., em procedimento próprio em Juízo, reconheceu os réus Obiora e Marcelo como autores do crime. Narrou que trabalha na limpeza e estava no último subsolo, quando dois indivíduos o renderam, subtraindo seu celular e ordenando que colocasse as mãos para trás. Foram colocados em um quatinho e obrigados a permanecerem com a cabeça baixa. Foram conduzidos ao refeitório e posteriormente ao porão. Permaneceram amarrados até o momento em que os indivíduos foram embora, tendo sido socorridos por um policial que estava na rua. Esses indivíduos já tinham arrombado uma das lojas. Somente seu celular foi subtraído entre os itens de sua propriedade. Um dos indivíduos perguntou se sabia o local em que estava a loja de câmbio, mas, por trabalhar à noite, não soube responder. Levou coronhadas na cabeça. A ação delitiva durou cerca de 01h30- 02 horas. Não conhecia os indivíduos anteriormente, assim como não sabe se um deles possuía uma loja. Não viu as imagens das câmeras da galeria, mas soube que os indivíduos se evadiram de carro. Viu apenas uma arma de fogo. Teve segurança quando realizou o reconhecimento em Delegacia de Polícia. Um dos indivíduos aparentava ser estrangeiro. Exibida as fotografias de fls. 80 e 82, o depoente não se recorda dos indivíduos.

A testemunha Jelson Leandro Silva Garcia, policial militar, em Juízo, relatou que realizava patrulhamento, quando a central informou que uma viatura de outro batalhão fazia o acompanhamento de um veículo, salvo engano um Citroën Picasso. Quando o referido veículo chegou a Alameda Glete, cerca de seis indivíduos desceram. Conseguiu deter dois desses indivíduos (os réus Obiora e Marcelo). No interior do veículo foram encontrados um simulacro de arma de fogo, a arma de fogo subtraída do policial, celular de uma vítima, vários rádios transmissores e quantia em reais e em dólares. Pouco tempo depois, foi informado via 190 que havia um indivíduo no telhado de uma casa que ficava próxima ao local da abordagem dos outros dois réus. Esse indivíduo no telhado foi preso em flagrante e identificado como o réu Luciano. O réu Obiora informou diversos nomes, tendo sido necessário levá-lo à Polícia Federal para realização do procedimento de legitimação.

Inicialmente, o réu Obiora negou a prática delitiva e passou inclusive nome falso ao depoente. Não conhecia os réus anteriormente. Foi o responsável pela abordagem do réu Obiora, enquanto seu parceiro abordou o réu Marcelo. Não se recorda quem foi o policial que prendeu Luciano em cima do telhado. No momento dos fatos, era possível identificar o réu Luciano por suas vestimentas, apesar de não se recordar delas quando indagado. Não se lembra se Luciano apresentou alguma justificativa para estar em cima do telhado da casa de terceiro desconhecido.

O também policial militar Matheus de Araújo Marques, em Juízo, relatou que realizava patrulhamento, quando foi informado pelo COPOM de que uma viatura de outro batalhão realizava acompanhando de um veículo. Dirigiu-se ao local e auxiliou no acompanhamento do veículo Citroën Picasso. Na Alameda Glete, cerca de 06 indivíduos desceram do veículo e passaram a correr. Dois desses indivíduos jogavam pertences para o interior do veículo. Tais indivíduos, ora réus Obiora e Marcelo, foram abordados. Dentro do carro foram localizados um simulacro de arma de fogo, rádios transmissores, dinheiro, além da arma subtraída da vítima policial. Pouco tempo depois, outra equipe da polícia trouxe o réu Luciano, um dos indivíduos que fugiu, o qual estava no interior de uma residência. Recorda-se que alguém ligou para o 190 informando de que o réu Luciano estava escondido nessa residência. Salvo engano, o réu Obiora possuía um estabelecimento na galeria. Não se lembra o que os acusados disseram quando abordados. O réu Obiora por diversas vezes apresentou um nome que não era verdadeiro, tendo sido necessário levá-lo até a Polícia Federal para a realização do procedimento de legitimação. Identificou o réu Luciano como um dos indivíduos que fugiu do veículo, pois ele estava próximo ao local da abordagem, em local incompatível e sem justificativa, além de demonstrar nervosismo. Teve a percepção de que o réu Luciano conhecia os réus Obiora e Marcelo. Essas foram as provas orais produzidas.

A despeito da negativa de parte dos corréus, a materialidade e a autoria, que recai sobre trio de acusados, tornou-se incontroversa.

Depreende-se dos autos que, na data dos fatos, os réus ingressaram na Galeria Presidente e renderam as vítimas, colocando-as em um quartinho em que foram obrigadas a permanecerem com a cabeça baixa. As vítimas então foram conduzidas ao refeitório e posteriormente ao porão, local em que permaneceram amarradas. Os réus subtraíram diversos bens da vítima, quais sejam, relógio, aparelho celular, aliança, carteira e pistola calibre 40, de propriedade da vítima R.O.K., dois aparelhos celulares da vítima P.C.d.L.F. e A.E.d.S., além de rádios transmissores (HT) do sistema de monitoramento da galeria.

Após o roubo, que durou aproximadamente duas horas, conforme relatado pelas vítimas, os roubadores saíram da galeria num veículo CITROËN/PICASSO II16GLX, de cor preta, placas EMW-6337, tendo a vítima Rafael Occhiuzzi anotado as características do veículo, sem perdê-lo de vista, acionando uma guarnição da Polícia Militar que realizava patrulhamento nas imediações do local.

Após breve perseguição, os réus Marcelo, Obiora e Luciano desceram do veículo e tentaram se evadir, mas foram detidos pelos policiais militares. Dentro do carro que os acusados tentaram se evadir foi apreendida uma mochila com diversos bens, dentre eles os rádios de comunicação subtraídos da galeria, quantia em moedas estrangeiras e o telefone celular Motorola roubado da vítima Antônio. Além disso, foi apreendido no interior do veículo um simulacro de arma de fogo, bem como a carteira e arma de fogo do policial Rafael.

Conforme exposto, o réu Marcelo confessou a prática do crime, não indicando, contudo, quem seriam os corréus. Por outro lado, os acusados Luciano e Obiora apenas negaram, genericamente, sua participação na empreitada criminosa.

A versão do acusado Obiora, apresentada em seu interrogatório judicial, não se sustenta minimamente. O acusado alega que na data dos fatos havia saído de seu trabalho, que é justamente na Galeria Presidente, local dos fatos, e se dirigido a um bar. Posteriormente, teria saído desse bar e caminhado a sua residência, passando, contudo, de sua residência e continuando andando pela via pública, até o momento em que foi abordado por policiais militares quando estes perseguiram um veículo Xsara Picasso, que teria estacionado atrás do local em que andava. A sua prisão teria ocorrido injustamente, pois por “coincidência” um dos roubadores

também seria nigeriano e laboraria na Galeria Presidente.

Essa “coincidência” alegada pelo réu – segundo a qual teria sido outro “Nigeriano” que participou do delito –, contudo, não se mostra crível. Nesse sentido, verifica-se da prova produzida que o réu Obiora efetivamente laborava na “Galeria Presidente” e foi preso em flagrante quando tentava se evadir, tendo os policiais, expressamente questionados em audiência de instrução, afirmado categoricamente que visualizaram o réu sair do carro, tentando dispensar, inclusive, alguns bens no interior do veículo. Ademais, o réu foi reconhecido tanto em Delegacia de Polícia como em Juízo pelas vítimas como um dos autores do crime.

No mesmo sentido, a versão apresentada pelo corréu Luciano, segundo a qual estava esperando um Uber na porta da residência de sua namorada, quando foi abordado e supostamente detido de maneira injusta, também restou isolada dos demais elementos probatórios. Isso porque em nenhum momento foi acostada qualquer prova idônea, ou realizada qualquer oitiva apta a confirmar as alegações do réu. Registra-se que não há nos autos qualquer extrato das supostas viagens de Uber, assim como não foram arroladas como testemunhas as pessoas que em tese estiveram em companhia do réu, quais sejam, sua genitora e sua namorada.

Frisa-se, ainda, que os réus Obiora e Luciano foram reconhecidos tanto em Delegacia de Polícia como em Juízo, inexistindo qualquer irregularidade ou vício nos procedimentos de reconhecimento realizados.

Retomando a análise da materialidade delitiva, restou devidamente demonstrado que os réus praticaram o delito mediante grave ameaça com o emprego de arma de fogo. Respeitadas as alegações defensivas, apesar de terem sido apreendidos simulacros de arma de fogo, a prova produzida autoriza a conclusão de que houve o emprego de arma de fogo verdadeira, além dos simulacros. Nesse sentido, depreende-se do depoimento do policial militar, ora vítima, que os réus, ao perceberem que a vítima era policial, subtraíram a sua arma de fogo pessoal e com ela em mãos realizaram novas ameaças, inclusive agredindo a vítima. Ou seja, ainda que tenham sido periciados os simulacros apreendidos, comprovando-se a ausência de potencialidade lesiva, os réus se apoderaram da arma de fogo do policial militar ali presente e com ela continuaram a ameaçar os presentes. Importante consignar aqui que o próprio réu Marcelo admitiu que foi subtraída a arma do policial militar, o que foi feito mediante o uso de simulacro de arma de fogo. Assim, considerando que os réus se utilizaram da arma de fogo do policial militar na prática delitiva, a qual foi inclusive apreendida quando de suas prisões em flagrante, de rigor a incidência da majorante do emprego de arma de fogo.

A mesma certeza existe a respeito da causa de aumento relativa ao concurso de agentes, restando comprovado que os réus cometeram o delito em coautoria, havendo clara unidade de desígnios entre eles, conforme detalhado seguramente pelas vítimas, consignando-se que o réu Marcelo inclusive confessou a prática do crime em concurso de agentes.

De rigor, também, o reconhecimento da causa de aumento atinente à restrição da liberdade das vítimas, uma vez que restou incontroverso, pelo depoimento das vítimas e, inclusive pela confissão do réu Marcelo, que as vítimas permaneceram com suas liberdades tolhidas entre uma e duas horas. Por óbvio, esse modo de execução do roubo é mais grave que a simples subtração instantânea com a imediata liberação do ofendido e que a imobilização das vítimas, na hipótese dos autos, excedeu o tempo necessário à subtração dos bens, sendo de rigor a aplicação da majorante do inciso V, do §2º, do artigo 157 do Código Penal.

Considero, portanto, que o crime de roubo restou consumado. Independentemente da restituição dos bens, a efetiva inversão da posse da res furtiva em favor do acusado é suficiente para a consumação do crime, nos termos de entendimento dos Tribunais Superiores, que têm aplicado a teoria da apprehensio, entendimento que restou sumulado pelo STJ Súmula nº 582.

Outrossim, foram cometidos três crimes de roubo em concurso formal (artigo 70 do Código Penal), uma vez que os acusados, deliberadamente, mediante uma conduta, visaram autonomamente o patrimônio de três vítimas.

Por fim, restou suficientemente comprovada a prática do crime de falsa identidade

pelo corréu Obiora, afinal, os policiais militares, inquiridos em Juízo, foram uníssonos no sentido de que ele forneceu nome diverso quando foi abordado, tendo sido, inclusive, necessária a realização de procedimento de legitimação junto à Polícia Federal.

Os crimes de roubo e falsa identidade foram cometidos pelo réu Obiora em concurso material. O réu, mediante duas ações, cometeu dois crimes distintos.

Comprovada, assim, as autorias e materialidade delitiva, impõe-se a condenação dos réus pela prática dos crimes imputados na denúncia.

Passo à individualização e dosimetria das penas.

Réu Luciano Silva Buri

Na primeira fase de dosimetria, verifico que as circunstâncias e consequências do crime assumiram, no caso concreto, excepcional relevância. Isso porque depreende-se da prova produzida que as vítimas Rafael e Pedro foram agredidas com diversas coronhadas desferidas pelos roubadores, que haviam subtraído a arma da vítima Rafael, policial militar. Ademais, a vítima Rafael relatou que, em razão de sua condição de policial militar, além de agredido foi constantemente ameaçado pelos roubadores, tendo sua própria arma de fogo, que fora subtraída, sido apontada em sua cabeça por diversas vezes. As demais circunstâncias judiciais não se mostraram desfavoráveis ao acusado, motivo pelo qual, ante a culpabilidade acentuada da conduta e consequências do crime, estabeleço a pena em patamar superior ao mínimo legal, em 06 anos de reclusão e 15 dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes. Presente, por outro lado, a atenuante da menoridade relativa (réu nascido em 17/02/2001, tendo sido o crime cometido em 17 de outubro de 2021). Atenuo a pena em 1/6, tornando-a, nesta fase, em 05 anos de reclusão e 12 dias-multa.

Na terceira fase de dosimetria, presentes as causas de aumento referentes ao concurso de agentes, à restrição de liberdade das vítimas (§ 2º, incisos II e V, do artigo 157) e de emprego de arma de fogo (prevista no § 2º-A, inciso I, do artigo 157), conforme fundamentação acima exposta. Considero que as circunstâncias do caso concreto justificam o afastamento da faculdade prevista no art. 68, parágrafo único, do Código Penal, porquanto todas as majorantes revelaram-se concretamente determinantes e imprescindíveis para a execução do delito tal como ocorrera. A divisão de tarefas mostrou-se concretamente relevante para a consumação do crime patrimonial, valendo ressaltar que ao menos 06 indivíduos foram responsáveis pela prática delitiva, tendo as vítimas permanecido com suas liberdades tolhidas por cerca de duas horas. Destaca-se, outrossim, que a própria arma de fogo de uma das vítimas foi utilizada para exercer a elementar da grave ameaça. Dadas essas circunstâncias concretas, considero que comportam incidência autônoma as causas de aumento imputadas para o crime de roubo. Assim, aumento a pena em 3/8 pelo concurso de agentes e pela restrição de liberdade das vítimas. Ainda, majoro a pena em 2/3, em razão da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo. Operados os aumentos indicados supra, torno a pena em 11 anos, 05 meses e 15 dias de reclusão e 26 dias-multa.

Considerando que foram praticados três crimes de roubo em concurso formal, exaspero a pena privativa de liberdade em 1/5 e somo as penas de multa dos três crimes, nos termos do artigo 72 do Código Penal, tornando a pena em definitivo em 13 anos e 09 meses de reclusão e 78 dias-multa.

Fixo os dias-multas no mínimo legal.

Fixo o regime fechado para o início de cumprimento da pena, único adequado ao caso concreto ante a gravidade do crime praticado.

Incabível a substituição por pena restritiva de direitos, ante a reincidência do acusado e quantidade de pena aplicada.

Não há nos autos atestado de conduta carcerária do condenado, de forma que a viabilidade da detração e eventual progressão deverá ser analisada pelo Juízo da Execução Competente.

Réu Marcelo Augusto da Silva

Na primeira fase de dosimetria, verifico que as circunstâncias e consequências do crime assumiram, no caso concreto, excepcional relevância. Isso porque depreende-se da prova produzida que as vítimas Rafael e Pedro foram agredidas com diversas coronhadas desferidas pelos roubadores, que haviam subtraído a arma da vítima Rafael, policial militar. Ademais, a vítima Rafael relatou que, em razão de sua condição de policial militar, além de agredido foi constantemente ameaçado pelos roubadores, tendo sua própria arma de fogo, que fora subtraída, sido apontada em sua cabeça por diversas vezes. As demais circunstâncias judiciais não se mostraram desfavoráveis ao acusado, motivo pelo qual, ante a culpabilidade acentuada da conduta e consequências do crime, estabeleço a pena em patamar superior ao mínimo legal, em 06 anos de reclusão e 15 dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (processo nº 0057028-77.2017.8.26.0050, condenação com trânsito em julgado para a defesa em 18/08/2020, fls. 125/126). Por outro lado, presente a atenuante da confissão espontânea, a qual compenso, nos termos da jurisprudência do STJ (REsp Repetitivo 1.341.370-MT), integralmente com a reincidência, mantendo a pena, nesta fase, em 06 anos de reclusão e 15 dias-multa.

Na terceira fase de dosimetria, presentes as causas de aumento referentes ao concurso de agentes, à restrição de liberdade das vítimas (§ 2º, incisos II e V, do artigo 157) e de emprego de arma de fogo (prevista no § 2º-A, inciso I, do artigo 157), conforme fundamentação acima exposta. Considero que as circunstâncias do caso concreto justificam o afastamento da faculdade prevista no art. 68, parágrafo único, do Código Penal, porquanto todas as majorantes revelaram-se concretamente determinantes e imprescindíveis para a execução do delito tal como ocorrera. A divisão de tarefas mostrou-se concretamente relevante para a consumação do crime patrimonial, valendo ressaltar que ao menos 06 indivíduos foram responsáveis pela prática delitiva, tendo as vítimas permanecido com suas liberdades tolhidas por cerca de duas horas. Destaca-se, outrossim, que a própria arma de fogo de uma das vítimas foi utilizada para exercer a elementar da grave ameaça. Dadas essas circunstâncias concretas, considero que comportam incidência autônoma as causas de aumento imputadas para o crime de roubo. Assim, aumento a pena em 3/8 pelo concurso de agentes e pela restrição de liberdade das vítimas. Ainda, majoro a pena em 2/3, em razão da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo. Operados os aumentos indicados supra, torno a pena em 13 anos e 09 meses de reclusão e 33 dias-multa.

Considerando que foram praticados três crimes de roubo em concurso formal, exaspero a pena privativa de liberdade em 1/5 e somo as penas de multa dos três crimes, nos termos do artigo 72 do Código Penal, tornando a pena em definitivo em 16 anos e 06 meses de reclusão e 99 dias-multa.

Fixo os dias-multas no mínimo legal.

Fixo o regime fechado para o início de cumprimento da pena, único adequado ao caso concreto ante a gravidade do crime praticado e a reincidência do acusado.

Incabível a substituição por pena restritiva de direitos, ante a reincidência do acusado e quantidade de pena aplicada.

Não há nos autos atestado de conduta carcerária do condenado, de forma que a viabilidade da detração e eventual progressão deverá ser analisada pelo Juízo da Execução Competente.

Réu Obiora John Anikamadu

Crime do artigo 157, §2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal

Na primeira fase de dosimetria, verifico que as circunstâncias e consequências do crime assumiram, no caso concreto, excepcional relevância. Isso porque depreende-se da prova produzida que as vítimas Rafael e Pedro foram agredidas com diversas coronhadas desferidas pelos roubadores, que haviam subtraído a arma da vítima Rafael, policial militar. Ademais, a vítima Rafael relatou que, em razão de sua condição de policial militar, além de agredido foi constantemente ameaçado pelos roubadores, tendo sua própria arma de fogo, que fora subtraída, sido apontada em sua cabeça por diversas vezes. As demais circunstâncias judiciais não se mostraram desfavoráveis ao acusado, motivo pelo qual, ante a culpabilidade acentuada da

conduta e consequências do crime, estabeleço a pena em patamar superior ao mínimo legal, em 06 anos de reclusão e 15 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes, consignando-se que, apesar de a folha de antecedentes do acusado atestar condenação anterior, há registro de extinção da punibilidade em razão da prescrição. Deixo de considerar tal condenação, uma vez que não consta com a precisão necessária se foi extinta a pena pela prescrição da pretensão punitiva ou executória do agente.

Na terceira fase de dosimetria, presentes as causas de aumento referentes ao concurso de agentes, à restrição de liberdade das vítimas (§ 2º, incisos II e V, do artigo 157) e de emprego de arma de fogo (prevista no § 2º-A, inciso I, do artigo 157), conforme fundamentação acima exposta. Considero que as circunstâncias do caso concreto justificam o afastamento da faculdade prevista no art. 68, parágrafo único, do Código Penal, porquanto todas as majorantes revelaram-se concretamente determinantes e imprescindíveis para a execução do delito tal como ocorrera. A divisão de tarefas mostrou-se concretamente relevante para a consumação do crime patrimonial, valendo ressaltar que ao menos 06 indivíduos foram responsáveis pela prática delitiva, tendo as vítimas permanecido com suas liberdades tolhidas por cerca de duas horas. Destaca-se, outrossim, que a própria arma de fogo de uma das vítimas foi utilizada para exercer a elementar da grave ameaça. Dadas essas circunstâncias concretas, considero que comportam incidência autônoma as causas de aumento imputadas para o crime de roubo. Assim, aumento a pena em 3/8 pelo concurso de agentes e pela restrição de liberdade das vítimas. Ainda, majoro a pena em 2/3, em razão da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo. Operados os aumentos indicados supra, torno a pena em 13 anos e 09 meses de reclusão e 33 dias-multa.

Considerando que foram praticados três crimes de roubo em concurso formal, exaspero a pena privativa de liberdade em 1/5 e somo as penas de multa dos três crimes, nos termos do artigo 72 do Código Penal, tornando a pena em definitivo em 16 anos e 06 meses de reclusão e 99 dias-multa.

Fixo os dias-multas no mínimo legal.

Fixo o regime fechado para o início de cumprimento da pena, único adequado ao caso concreto ante a gravidade do crime praticado e a reincidência do acusado.

Incabível a substituição por pena restritiva de direitos, ante a reincidência do acusado e quantidade de pena aplicada.

Não há nos autos atestado de conduta carcerária do condenado, de forma que a viabilidade da detração e eventual progressão deverá ser analisada pelo Juízo da Execução Competente.

Crime do artigo 307 do Código Penal

Na primeira fase da dosimetria, as circunstâncias judiciais não se mostraram desfavoráveis em relação a esse crime, motivo pelo qual fixo a pena-base no mínimo legal em 03 meses de detenção.

Na segunda fase da dosimetria, não há agravantes nem atenuantes.

Na terceira fase da dosimetria, não há causas de aumento ou de diminuição da pena.

Pena em definitivo para este crime em 03 meses de detenção.

Fixo o regime semiaberto para início de cumprimento de pena, único adequado ao caso concreto, especialmente considerando que o crime de falsa identidade foi cometido em concurso de agentes com o crime de roubo majorado.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão penal para:

- a) CONDENAR o réu Luciano Silva Buri, às penas de 13 anos e 09 meses de reclusão, em regime inicial fechado e 78 dias-multa, esses no mínimo legal, pela prática, por três vezes, do crime previsto no artigo 157, §2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal;
- b) CONDENAR o réu Marcelo Augusto da Silva e às penas de em 16 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 99 dias-multa, esses no mínimo legal, pela prática, por três vezes, do crime previsto no artigo 157, §2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal;
- c) CONDENAR o réu Obiora John Anikamadu às penas em 16 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 99 dias-multa, esses no mínimo legal, pela prática, por três vezes, do crime previsto no artigo 157, §2º, incisos II e V, e § 2º-A,

inciso I, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal;

d) CONDENAR o réu Obiora John Anikamadu à pena de 03 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, como incurso no artigo 307, Código Penal.

Nos termos do artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal, recomenda-se a manutenção da prisão preventiva dos acusados eis que imprescindível à garantia da ordem pública, especialmente pela gravidade do crime praticado. Destaca-se, mais uma vez, outrossim, que o réu Marcelo é reincidente, o que reforça a necessidade de manutenção de sua prisão cautelar.

Encaminhe-se cópia da sentença às vítimas.

Em caso de recurso, expeça-se Guia de Recolhimento Provisória, encaminhando-as à VEC por mensagem eletrônica.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao TRE e IIRGD.

Defiro aos réus os benefícios da assistência judiciária gratuita, anotando-se.

P.R.I.

São Paulo, 16 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA